

일련번호	16	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 ○○○○○○ 3-1공구 시공정보 통합구축 계약관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 →→→→실, ○○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○○○사업단은 ○○ ○○○○○○○○ 3단계 제1공구 조성공사(이하 “○○○○ 3-1공구”라 한다.) 내 시공중인 도로 및 지하시설물의 시공정보 통합 구축을 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제68조(설계변경) 제5항에 따라 설계변경은 해당 부분의 시공 전에 완료되어야 한다. 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 공사시행부서의 장이 공사수급인과 협의 후 서면지시로 설계변경의 시기를 명확히 정하여 우선 시공하게 할 수 있다.

그리고 같은 규정 제46조(감독원의 업무) 제2항에 따라 감독원은 감고업무를 수행할 때 독단적으로 공사수급인의 의무와 책임을 면제해 주거나 설계변경, 계약기간 연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 하는 행위를 하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, 2022.2월 ○○ ○○○○○○ 조성사업 실시계획(사업계획)이 변경됨에 따라 ○○○ 3-1공구 내 시공하여야 할 도로 및 지하매설물 수량이 증가되었으며, 증가된 도로 및 지하매설물에 대해 시공정보 통합 구축을 해야 하는 수량 또한 증가가 필요하였다.

그런데, ○○○○○○○○사업단은 해당 구매 계약의 설계변경을 시행하기 전 실정보고 또는 감독지시 등의 절차를 이행하지 않았으나, 추가 수량에 대한 시공정보 통합 구축 작업이 실시되었으며, 이후 작업이 완료된 물량을 포함하여 추가 물량에 대한 설계변경을 시행하였다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○사업단은 ‘○○ ○○○○○○ 3단계 제1공구 조성공사’의 실정보고를 통해 사업계획 변경으로 인한 도로 및 지하매설물 수량 증가를 확인한 이후 시공정보 통합 구축 작업을 시행하였다는 의견을 제시하였으나, 도로 및 지하매설물 시공정보 통합 구축은 실정보고를 이행한 공사와는 별도의 계약건이므로 사업단에서 제시한 의견을 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① →→→→**실장**은 감독지시 또는 실정보고 등 조치 없이 설계변경 전 추가 작업을 선시행하여 계약관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ○○○○○○○○사업단장은 설계변경 전, 사전에 추가수량이 이행되지 않도록 계약관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)